

1517221-48.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Policial. Alegou que é vítima de roubo por dois infratores, que levaram o seu automóvel. Disse que um dos infratores era "forte" e moreno, mas, como estavam armados, o declarante não conseguiu observá-los atentamente. Contou que procedeu ao reconhecimento pessoal dos Sres. PATRICK OLIVEIRA e Maicrey Barbosa, porém não os reconheceu como sendo os autores do roubo.

Em juízo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517221-48.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517221-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK OLIVEIRA MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

PATRICK OLIVEIRA MOREIRA, (RG: 52020671) foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque em momento incerto, compreendido entre os dias 30 e 31 de julho de 2022, em local desconhecido nesta cidade e comarca de São Paulo, teria recebido, e no dia 31 de julho de 2022, por volta das 11h20min, na Rua Das Consonancias, 27, Jardim Angela, nesta cidade e comarca de São Paulo, teria conduzido o veículo Chevrolet Onix de placas GID7165, sabendo ser produto de crime, pertencente à vítima Martinho Rodrigues do Prado.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 04) e sua prisão foi convertida em preventiva, pelo juízo do Plantão (fls. 65/67).

A denúncia foi recebida (fl. 85) e o réu foi citado (fl. 92).

O acusado apresentou resposta à acusação (fl. 96) e foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 97).

Durante a instrução a vítima e os policiais militares foram ouvidos; ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com agravamento pela reincidência compensada pela confissão e a fixação de regime inicial semiaberto.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da confissão e compensação integral com a reincidência; a substituição por restritiva de direitos, e fixação de regime aberto, considerando o tempo de prisão cautelar, ou o regime semiaberto; e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletins de ocorrência (fls. 43/45 e 46/48); auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 27), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Martinho Rodrigues do Prado afirmou extrajudicialmente que confirma o conteúdo descrito no boletim nº EH2634-1/2022, elaborado dia 30/07/2022, nas dependências do 11º Distrito Policial. Alegou que é vítima de roubo por dois infratores, que levaram o seu automóvel. Disse que um dos infratores era “forte” e moreno, mas, como estavam armados, o declarante não conseguiu observá-los atentamente. Contou que procedeu ao reconhecimento pessoal dos Sres. PATRICK OLIVEIRA e Maicrey Barbosa, porém não os reconheceu como sendo os autores do roubo. Em juízo, a vítima narrou que foi roubado. Relatou que é motorista de aplicativo e estava lanchando dentro do veículo, quando apareceram dois indivíduos, dizendo para não olhar para a “cara” deles e ordenando que a vítima descesse do carro, e levaram o veículo. Explicou que era uma pessoa forte e um magrelo, e só viu de relance, pois não olhou muito. Informou que depois encontraram duas pessoas e, na delegacia, não fez muita questão de olhar, mas teve que fazer o reconhecimento, e não os reconheceu, pois não olhou muito para os ladrões, só sabe que estavam dentro do seu carro. Alegou que o carro foi batido, e não tem condições de arrumar.

As testemunhas policiais Bruno Caon e Ednaldo Nunes Gonçalves, em sede policial, afirmaram que foram informados via rede de rádio, que um veículo Ônix de cor prata, produto de crime, placas com os números 7165, estava transitando pela região do bairro Jardim Herculano, e que, durante o patrulhamento de rotina, conseguiram avistá-lo. Disseram que o condutor, ao notar a presença da viatura policial, empreendeu fuga, contudo acabou por ser capturado após colidir contra um muro, e no interior encontraram o Sr. PATRICK OLIVEIRA MOREIRA, na condução, e o carona Maicrey Barbosa Silva. Contaram que, ao serem indagados acerca da origem do automóvel, PATRICK disse saber da procedência ilícita do veículo, bem como alegou que pretendia comprar drogas. Aduziram, ademais, que PATRICK disse que pegou emprestado o veículo de um tal “Gordão”. Informaram que constataram que o veículo Ônix figura como produto de roubo no boletim nº EH2634-1/2022, elaborado dia 30/07/2022, nas dependências do 11º Distrito Policial pela vítima Martinho Rodrigues do Prado.

Em juízo, o policial Bruno narrou que durante um patrulhamento, a sua equipe se deparou com um veículo no contra fluxo, que mais cedo tinha sido irradiado como fruto de roubo. Relatou que o veículo empreendeu fuga, mas colidiram e foram detidos. Informou que conseguiu ver que o réu era o condutor. Disse que o réu admitiu que sabia que o carro era roubado, mas tinha pegado emprestado de uma pessoa de vulgo “Gordão”. Respondeu que não lembra se ele era habilitado, nem se tinha documento do veículo. Explicou que, quando colidiu, o réu abriu a porta e tentou escapar, vindo para a direção da viatura, momento em que foi detido.

Em juízo, o policial Ednaldo narrou que assumiu o serviço pela manhã e os policiais de outra companhia irradiaram por rádio que havia um veículo que seria produto ilícito e, durante o patrulhamento, visualizaram o carro no contra fluxo, então fizeram um acompanhamento, dando ordem de parada, que foi descumprida, porém o carro veio a se colidir no muro de uma residência. Informou que o réu era o condutor, havia um outro de passageiro, e ambos foram detidos e conduzidos ao DP, onde admitiram que pegaram o carro de uma pessoa conhecida como “Gordão”.

O réu afirmou extrajudicialmente que pegou emprestado o veículo Ônix, placas GID-7165, de um sujeito cujo vulgo é Gordão. Alegou que sabia da procedência ilícita do automóvel, motivo pelo qual empreendeu fuga ao avistar uma viatura da Polícia

Militar. Disse que estava na companhia do Sr. Maicrey Barbosa Silva, que também tinha conhecimento desse dado. Falou, por fim, que após colidir em um muro, acabou capturado.

Em seu interrogatório judicial, o acusado admitiu que sabia que o carro era produto de roubo, que tinha bebido e pegou emprestado de uma pessoa conhecida como Gordão, que conhecia desde a infância, mas não sabe o nome dele. Explicou que fugiu por saber da procedência do veículo.

Inicialmente, insta salientar que a prática do crime antecedente à receptação é incontestada, conforme Boletim de Ocorrência juntado aos autos (fls. 43/45) e conforme fala da vítima em sede policial e em juízo, atestando que o veículo apreendido havia sido subtraído.

As testemunhas policiais, por sua vez, narraram que, após conseguiram abordar o veículo, depois de uma tentativa frustrada de fuga, constataram que o carro era fruto de um roubo e que o motorista admitiu informalmente saber da procedência ilícita do veículo.

Ademais, o próprio réu confessou extrajudicialmente, e em juízo, que tinha conhecimento que o veículo tinha procedência ilícita e que, por isso, não tinha parado o carro quando avistou os policiais. Informou que pegou o veículo de um tal "Gordão", sem dar maiores detalhes a respeito desse indivíduo.

Convém, por fim, frisar que a jurisprudência tem entendido que a posse da res com o agente gera a presunção de autoria do crime. Nesse sentido: na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação (RT 746/629).

Assim, de rigor a condenação nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixo a pena base do crime de receptação no mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no piso, ausentes requisitos que justifiquem seu aumento.

Na segunda fase, reconheço a reincidência e compenso-a com a confissão.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Então, a pena definitiva para o crime de receptação será de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso

O réu deverá cumprir a pena em regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ e artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, lido a contrário sensu.

Viável a substituição da pena por restritiva de direitos ao acusado, tendo em vista que sua reincidência não é específica e que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu PATRICK OLIVEIRA MOREIRA (RG: 52020671), como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade deverá ser substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da reclusão.

Considerando-se que o réu possui execução de pena em andamento, deixo de aplicar a detração em seu favor, que deverá ser analisada no âmbito da execução criminal.

Entretanto, considerando-se que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA